

상속재산분할협의서

1. 피상속인의 표시

성명		주민등록번호	
사망일자(상속개시일)		최후 주소	

위 피상속인의 사망으로 개시된 상속에 관하여, 공동상속인 전원은 다음과 같이 상속재산을 분할하기로 협의한다.

2. 부동산의 분할

아래 부동산은 각 기재된 상속인의 소유로 한다. (공동 취득 시 지분을 함께 기재)

소재지 (등기부등본 표제부 기준)	지목·구조/면적	취득 상속인 (지분)

3. 금융재산의 분할 (예금·보험·증권 등)

금융기관	계좌번호(증권·보험증권번호)	금액(원)	취득 상속인

4. 자동차 및 기타 재산의 분할

재산의 표시 (차량번호·회원권 등)	가액(원)	취득 상속인

5. 채무의 승계

아래 채무는 각 기재된 상속인이 승계하여 변제하기로 한다.

채권자	채무의 내용 (대출·임대보증금 등)	금액(원)	승계 상속인

6. 그 밖의 재산

본 협의서에 기재되지 아니한 상속재산 및 협의 성립 후 새로 발견되는 상속재산은 상속인 _____ 의 소유로 한다. (또는 공동상속인 전원이 다시 협의하여 정한다 — 해당 없는 문구는 두 줄로 긋고 날인)

위 협의를 증명하기 위하여 이 협의서 _____ 통을 작성하고, 공동상속인 전원이 아래에 서명하고 인감을 날인한 후 각자 1 통씩 보관한다.

20__년 __월 __일

7. 공동상속인 (전원 기재·인감 날인)

상속인 1 성명	(인감 날인)	주민등록번호	
주소			

상속인 2 성명	(인감 날인)	주민등록번호	
주소			

상속인 3 성명	(인감 날인)	주민등록번호	
주소			

상속인 4 성명	(인감 날인)	주민등록번호	
주소			

상속인 5 성명	(인감 날인)	주민등록번호	
주소			

〈작성 시 유의사항〉

- 공동상속인 전원이 참여해야 유효합니다. 상속인 중 1 명이라도 빠지면 협의분할 전체가 무효가 됩니다.
- 부동산 상속등기·금융기관 제출 시 상속인 전원의 인감도장 날인과 인감증명서(통상 발급 3 개월 이내) 첨부가 필요합니다.
- 미성년자인 상속인과 그 법정대리인(부모)이 함께 상속인인 경우 이해상반행위에 해당하여, 부모가 자녀를 대신해 날인할 수 없습니다. 가정법원에 특별대리인 선임을 청구해야 하며(민법 제 921 조, 미성년 자녀 1 명당 1 명씩), 청구 시 본 협의서 안을 첨부합니다. 선임 후에는 특별대리인이 미성년자 서명란에 날인하고(인감증명서 첨부), 상속등기·금융기관 제출 시 선임 심판서를 함께 제출합니다.
- 협의분할은 상속개시된 때에 소급하여 효력이 있습니다(민법 제 1015 조).
- 배우자 상속공제는 배우자가 실제 상속받은 금액을 기준으로 적용되며, 배우자상속재산분할기한(신고기한 다음날부터 9 개월) 내에 분할·등기 등이 이루어져야 합니다(상속세 및 증여세법 제 19 조). 분할 방법에 따라 상속세 총액이 달라질 수 있으니, 협의 확정 전에 세액 시뮬레이션을 권합니다.
- 부동산이 있는 경우 취득세 신고(사망일이 속한 달 말일부터 6 개월) 시에도 본 협의서가 사용됩니다. 1 가구 1 주택 특례세율 적용은 지분이 가장 큰 상속인(주된 상속인) 기준으로 판정됩니다.
- 작성 관련 문의: 원제우세무사사무소 · Tel 032-321-4521 · taxmancall@gmail.com · 카카오톡 taxmancall